ВитАвтоПартс
ООО «ВитАвтоПартс»

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПОДБОРУ АВТОМОБИЛЯ № XXX

г. Витебск XX.XX.20XX

XXXXX XXXXX XXXXX, паспорт XX XX XXXXXX, выдан: XX XXX XXXXXX XXXXXXXX, XX.XX.XXXX, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО "**ВитАвтоПартс**" в лице директора **Новик Алексей Сергеевич,** паспорт **BA4524861 выдан MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS,** именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, при совместном упоминании Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять деятельность по возмездному оказанию услуг по подбору автомобиля для Заказчика.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать услугу по подбору вариантов автомобиля путем поиска автомобиля в странах Европейского союза, по характеристикам автомобиля согласно Приложению № 1 к настоящему договору. Оказать услуги по доставке транспортного средства. Оказать услуги по растаможиванию транспортного средства, а именно:

- Регистрацию ввоза транспортного средства;
- Уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
- Выполнение всех требований таможенного регулирования, соблюдение таможенных процедур и предоставление необходимой документации для регистрации автомобиля в стране ввоза.

2.1.2. Предоставить Заказчику информацию, полученную из открытых и закрытых источников, в любой удобной для Заказчика форме путем использования следующих средств связи: телефон, электронная почта, мессенджеры.

2.1.3. В случае возникновения спора по вопросу юридической чистоты приобретенного Заказчиком автомобиля выступить на стороне Заказчика и оказать содействие в претензионном порядке урегулирования возникшего спора.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Осуществлять подбор вариантов автомобилей на свое усмотрение, основываясь на своем профессиональном опыте.

2.2.2. Самостоятельно определять время предоставления вариантов автомобилей на рассмотрение, а также их количество.

2.2.3. При необходимости организовать согласование условий предстоящей сделки по заключению договора купли-продажи автомобиля либо иных документов, подтверждающих покупку;

2.2.4. Оказать помощь в подготовке (оформлении) договора купли-продажи автомобиля;

2.3. **Заказчик обязуется:**

2.3.1. **Не совершать никаких действий, препятствующих исполнению настоящего договора.**

2.3.2. Ознакомиться с предоставленной Исполнителем информацией по подобранным автомобилям.

2.3.3. Известить Исполнителя в письменной форме о намерении расторгнуть или изменить условия настоящего договора.

2.3.4. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.

ОБРАЗЕЦ
ВитАвтоПартс
ООО «ВитАвтоПартс»

2.3.5. При подписании договора об оказании услуг Заказчик соглашается оплатить стоимость растаможки автомобиля, рассчитанную на дату подписания договора. Оплата автомобиля со стороны Заказчика производится по факту его выкупа.

2.3.6. Заключить договор купли-продажи, либо подписать любой другой документ, свидетельствующий о факте купли-продажи автомобиля с продавцом, подобранным Исполнителем.

2.3.7. Произвести оплату автомобиля банковским переводом на счет продавца на основании инвойса от продавца автомобиля, полученного (инвойса) через Исполнителя в электронном варианте по любому из средств связи.

2.3.8. Уплатить полную стоимость таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, на основании предоставленной таможенной документации через Исполнителя в электронном варианте по любому из средств связи.

2.3.9. Оплата финансовых операций по автомобилю, перечисляется Заказчиком на счет брокера, однако ответственность за указанные денежные средства перед Заказчиком несет Исполнитель.

2.4. **Заказчик имеет право:**

2.4.1. Лично принимать участие в подборе автомобиля.

2.4.2. Изменять характеристики, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору. Данные изменения в обязательном порядке должны быть согласованы с Исполнителем по любому удобному средству связи в текстовом формате.

2.4.3. Давать согласие на покупку либо участие в торгах по автомобилям, характеристики которых не соответствуют Приложению №1. В данном случае подтверждение Заказчика является приоритетным по отношению к Приложению №1 к настоящему Договору.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

ВитАвтоПарт
ООО ВитАвтоПарт
ОБРАЗЕЦ

3.1. Датой получения автомобиля считается дата подписания Акта приема-передачи с продавцом автомобиля. Датой прибытия автомобиля на территорию таможенных органов Российской Федерации считается дата завершения таможенной процедуры таможенного транзита.

3.2. В случае организации Исполнителем по желанию Заказчика осмотра автомобиля по месту его нахождения в Европейском союзе стоимость услуг по проведению осмотра определяется по взаимному соглашению сторон.

3.3. Дополнительные услуги, не предусмотренные настоящим договором, оплачиваются по взаимному соглашению сторон.

3.4. Услуги по настоящему договору считаются оказанными после подписания Акта приема оказанных услуг Заказчиком и Исполнителем или уполномоченными представителями Сторон, либо при отсутствии письменного уведомления со стороны Заказчика о ненадлежащем исполнении услуг в течение 3 дней после получения автомобиля.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством Республики Беларусь и Российской Федерации.

4.2. Исполнитель несет ответственность за юридическую чистоту автомобиля, а также за соответствие характеристик автомобиля, указанных в Приложении № 1 либо дополнительно согласованных по любому из средств связи, указанных в подпункте 5.4 пункта 5 настоящего Договора.

4.3. Исполнитель несет ответственность за:

- техническую исправность заказанного автомобиля. Техническая исправность подразумевает работоспособность всех агрегатов и систем и соответствие их естественного износа году выпуска и пробегу, если иное не оговорено в Приложении 1 к данному Договору, либо не согласовано дополнительно по любому из средств связи, указанных в подпункте 5.4 пункта 5 настоящего Договора.

- появление дополнительных повреждений, которые не были указаны в акте осмотра автомобиля, в случае организации осмотра.

4.4 Исполнитель не несет ответственность за:

- недостатки автомобиля, наличие которых согласовано с Заказчиком до покупки;

- повреждения, которые возникают в ходе естественной эксплуатации автомобиля (сколы лакокрасочного покрытия на бамперах, капоте, крыльях, зеркалах, мелкие сколы на лобовом стекле), которые могут возникнуть под воздействием песчинок и мелких камешков;

- естественный износ деталей и агрегатов автомобиля вследствие его предшествующей эксплуатации;

- поломки, случившиеся после получения Заказчиком автомобиля.

4.5. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения условий настоящего договора в случаях, предусмотренных в подпункте 5.3 пункта 5 настоящего договора, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере **120 000** (сто двадцать тысяч) российских рублей.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор действует с момента его подписания и до момента полного выполнения сторонами обязательств по договору.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.

5.3 Заказчик не вправе отказаться от исполнения настоящего договора после подписания договора купли-продажи автомобиля у частного лица, отвечающего требованиям в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору, либо отвечающего требованиям дополнительно согласованным по любому из средств связи.

5.4. Подтверждение заказчиком автомобиля и его цены происходит посредством следующих средств связи: электронная почта, мессенджеры viber, skype, telegram, whatsapp, либо в устной форме при отсутствии у заказчика возможности доступа к вышеперечисленным средствам связи.

5.5. В период действия настоящего Договора Заказчик не в праве принимать участие в аукционах по продаже автомобилей, а также обращаться к сторонним юридическим или физическим лицам с целью приобретения автомобилей в Европе, в том числе на аукционах.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Заказчик осознает, что ответственность за соответствие состояния транспортного средства описанию несёт Исполнитель. В случае предоставления Заказчиком обоснованных претензий о состоянии транспортного средства, Исполнитель обязуется возместить все внесённые Заказчиком средства, которые были оплачены до получения автомобиля, не позднее, чем 24 часа с момента выявления Заказчиком дефектов.

6.2. Сторона, не исполнившая обязательство по настоящему договору либо исполнившая его ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательства невозможно вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия).

ОБРАЗЕЦ
ВИТАЛАВТОПАРТС
ООО «ВИТАЛАВТОПАРТС»

6.3. В случае форс-мажорных обстоятельств, возникших на пути осуществления договора, выполнение сторонами обязательств откладывается до окончания действия этих обстоятельств.

6.4. Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства по настоящему договору становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

6.5. Сторона, не исполнившая обязательство либо исполнившая его ненадлежащим образом вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 10 календарных дней уведомить об их наступлении другую Сторону.

Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение.

6.6. В случае возникновения споров между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны примут все возможные меры к их разрешению путем переговоров. Если стороны не придут к согласию путем переговоров, то споры подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Российской Федерации.

6.7. К отношениям сторон по вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы в настоящем договоре, применяется законодательство Республики Беларусь и Российской Федерации.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1 Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть согласованы в письменной форме и подписаны Сторонами либо уполномоченными представителями Сторон, либо посредством электронной почты, а также мессенджеров viber, skype, telegram, whatsapp.

7.3. Настоящий договор составлен на пяти страницах, в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый из экземпляров имеет равную юридическую силу.

7.4. При необходимости осуществления осмотра автомобиля, Исполнитель и Заказчик заключают дополнительное соглашение к настоящему договору.

7.5. Стороны допускают воспроизведение подписей уполномоченных на заключение договора лиц с помощью средств механического или иного копирования подписи (факсимиле). Кроме того, Стороны позволяют использовать факсимиле на документах, указанных в настоящем Договоре как обязательные при проведении всей сделки или ее этапов. При этом факсимиле будет иметь такую же юридическую силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица.

7.6. Доставка и транспортировка автомобиля осуществляется по соглашению сторон.

ВитАвтоПартс
ООО «ВитАвтоПартс»
ОБРАЗЕЦ

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ	ЗАКАЗЧИК
ООО "ВитАвтоПартс" 210002, Республика Беларусь, Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, 59 УНП 391942548	XXXXX XXXXX XXXXX Место регистрации: XX XXXXXX, XXX XXXXXXXXX, XX Паспорт: XX XX XXXXX Выдан: XX XXX XXXXXX XXXXXXXX, XX.XX.XXXX Номера тел: +7 (XXX) XXX-XX-XX

ОБРАЗЕЦ

ВитАвтоПартс

ООО «ВитАвтоПартс»

Приложение № 1 к Договору № XXX от XX.XX.20XX

Заказчик	XXXXX XXXXX XXXXX
Марка и модель автомобиля	XXXXX XXXXX
Год выпуска	XXXX
пробег, км	XXXXX
Объем двигателя	XXXX
КПП	XXXXXXXX
Тип двигателя, вид топлива	XXXXXX
Цвет	XXXXXX
VIN	XXXXXXXXXXXXXXXXX
Максимальная стоимость автомобиля с учетом транспортировки, услуг Исполнителя и таможенных платежей, российских рублей	Стоимость растаможки со всеми таможенными платежами — XXXXXX российских рублей. Стоимость автомобиля — XXXXXX российских рублей. Общая сумма к оплате за автомобиль "под ключ" — XXXXXX российских рублей.
Место доставки	г. XXXXXXXXX

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО "ВитАвтоПартс"
210002, Республика Беларусь, Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, 59
УНП 391942548

ЗАКАЗЧИК

XXXXX XXXXX XXXXX
Место регистрации: XX XXXXXX, XXX XXXXXXXXX, XX
Паспорт: XX XX XXXXX
Выдан: XX XXX XXXXXX XXXXXXXX, XX.XX.XXXX
Номера тел: +7 (XXX) XXX-XX-XX

_____ _____

ВитАвтоПартс
ООО «ВитАвтоПартс»

ОБРАЗЕЦ